

일련번호 [종합19-02-01]

한전▶▶▶[주] 상임감사 통 보

제 목 해외사업 발주시 계약조건 적정성 검토 강화

소 관 부 서 ◀◀◀◀실(▷▷지사)

조 치 부 서 ◀◀◀◀실(▷▷지사)

구 분 계약관리

내 용

▷▷지사는 발주사인 ◀◀◀◀와 각 단계별 역무가 완료되었을 때 대가를 지급하도록 세부적인 Payment Schedule을 정의하였다.

[표 1] Payment Schedule(◀◀◀◀↔▶▶▶▶)

선지급	DC/DRC/CC ¹⁾ 구축				준공
	디자인	HW/OS 인스톨	SW인스톨	유저 테스트	
XX%	XX%	XX%	XX%	XX%	XX%

※ 대가지급 조건 중 DC/DRC/CC 부분만 예시

한편 하도급업체인 ♡♡♡♡♡과는 발주사에서 지급되는 금액을 전체 프로젝트 금액 대비 하도급업체와의 계약금액 비율만큼 지급하기로 약정하였다.

[표 2] Terms of Payment(▶▶▶↔♡♡♡♡♡)

13. Terms of Payment

13.1.1 f) ... Contractor shall be paid an amount in proportionate to **Contractor's share in overall project value** based on the amount received by Employer from Purchaser ...
RAPDRP Contractor Share = Contractor Value of RAPDRP work divided by
(Project Value of RAPDRP work less Bandwidth Balue of RAPDRP work) ...
Project Value of RAPDRP work shall be the consideration as mentioned in the Project
Contractor Value of RAPDRP work shall be at a considerration of INR 84.97 Crore

1) DC(Data Cenrtre) : 데이터 센터 / DRC(Disaster Recovery Centre) : 재해복구 센터 / CC(Customer Care Centre) : 고객 센터

발주계약규정 10.2(대가의 지급)에 따르면 대가지급은 검사를 완료한 후 계약상 대자의 청구를 받아 지급하도록 하고 있다.

그러나 ▷▷지사는 ♡♡♡♡♡과의 계약 조건을 이유로 ♡♡♡♡♡이 실제 수행한 업무량과는 다르게 발주사로부터 받은 금액의 비율로 대가가 지급되었다. 예를 들어 데이터센터 HW/OS 인스톨의 경우 SW 개발이 주요 역무인 ♡♡♡♡♡은 실제 수행한 업무가 없음에도 대가를 지급받았다.

그 결과 사업 초기에는 수행한 역무보다 많은 금액이 지급되었고, ♡♡♡♡♡의 역무가 많아지는 사업 후반에는 수행 역무보다 적은 금액이 지급되었다. 비록 ▷▷지사가 ♡♡♡♡♡측에서 수행한 내용을 관리하고 있다고는 하나 이러한 계약조건으로 인해 대가지급 시점에 검사가 정확히 이루어질 수 없었고, 결국 프로젝트가 끝난 이후 정산 단계에서 확인할 수 밖에 없는 상황이 되었으며, 현재 ♡♡♡♡♡과는 중재 소송 중에 있다.

관계부서 의견

▷▷지사는 ♡♡♡♡♡측의 업무 수행 내용을 정확히 관리하고 있으나 계약조건에 따라 대가를 지급할 수 밖에 없었으며, 향후 발주계약시 계약 조건을 좀 더 면밀히 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◀◀◀◀실장은 ♡♡♡♡♡과의 중재 시 수행한 역무를 정확히 파악하여 지급할 대금을 결정하시고, 향후 발주계약시 대가지급 조건 등 계약조건을 면밀히 검토하여 계약을 추진하시기 바랍니다.(통보)